

1 ことばの確認

考え方 日本国憲法は、国のしくみと国民の権利を定めた最高法規です。三つの基本原理が、それぞれ何を大切にしているかを、自分のことばで言えるようにします。

(1) 生まれながらの権利

基本的人権

- 自由権・平等権・社会権など、人間らしく生きるための権利をまとめて、基本的人権といいます。
- 日本国憲法は、これを「侵すことのできない永久の権利」として保障しています（第11条）。

(2) 決める権利は国民にある

国民主権

- 国の政治を最終的に決める力を主権といいます。日本では、その主権が国民にあります。
- 憲法の前文と第1条に、主権が国民に存することが書かれています。

(3) 戦争を放棄する

平和主義

- 憲法第9条が、戦争の放棄と、戦力をもたないことを定めています。
- 過去の戦争への反省から生まれた原理です。

(4) 天皇の地位

象徴

- 憲法第1条に、天皇は日本国と日本国民統合の象徴であると書かれています。
- 天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意にもとづきます。天皇は、国の政治についての権限をもちません（第4条）。

2 資料を読む（模式図）

考え方 模式図は「見出しと記号」「1つ読む」「比べる」「結びつける」の順に読みます。四角は担当する人や機関、矢印は次に進む手続きです。矢印に書かれた文字を、見落とさないようにします。

(1) 図が表す手続き

憲法改正

- 図の見出しに「憲法改正の手続き」と書いてあります。はじめの四字は「憲法改正」です。
- 四角を上から順に追うと、国会、国民投票、天皇の順に進みます。矢印の文字は、次に進むための手続きを表しています。

(2) 投票できる年齢

18歳（以上）

- 国民投票の四角に、「18歳以上の日本国民が投票」と書いてあります。
- 国民投票の投票権は、18歳以上の日本国民にあります（日本国憲法の改正手続に関する法律 第3条）。

(3) 必要な賛成の組み合わせ

ア

- 国会の四角に「総議員の3分の2以上が賛成」、国民投票の四角に「投票の過半数が賛成」と書いてあります。
- 3分の2は約67%、過半数は50%をこえる数です（どちらも、総議員の数、または投票した人の数に対する割合です）。国会の発議のほうが、高い割合の賛成が必要です。

(4) 国民投票が行われる理由

（れい）国民が、主権者として、改めるかどうかを最終的に決めるから。

- ポイントのきまりを使います。国民主権は、国の政治のあり方を最終的に決める権利が国民にあるという原理です。
- 憲法を変えるかどうか、最終的に決めるのは主権者である国民です。だから、国会が発議したあとに、国民投票で国民の承認を求めます。

採点の目安 「国民が（主権者として）最終的に決める」という意味が書けていれば正解です。「国民の意見を聞くため」だけでは、決める権利が国民にあることにふれていないので、書き直します。

3 入試の形で（条文と手続きを結びつける）

考え方 条文は、書かれた順に区切って読みます。資料Ⅰは三つの基本原理、資料Ⅱは憲法改正の手続きと最高法規を表しています。数が出てくる問いは、条文の条件に数をあてはめて計算します。

(1) 二つの条文を選ぶ

b、c

- 戦争の放棄は、bの第9条に「戦争」「永久にこれを放棄」とあります。
- 権利が永久に守られることは、cの第11条に「基本的人権」「侵すことのできない永久の権利」とあります。aの第1条は、天皇の地位を定めた条文です。
- 全部合って正解です（二つのうち一つだけでは、正解になりません）。

(2) 衆議院で必要な賛成の数

ウ

- 465の3分の2は、 $465 \div 3 = 155$ 、 $155 \times 2 = 310$ です。
- イの233人は過半数（465の半分は232.5）、アの155人は3分の1、エの465人は全員です。発議に必要なのは3分の2以上なので、310人以上です。

(3) 手続きの順番

エ、ウ、ア、イ

- 資料Ⅱの第96条第1項は、「総議員の三分の二以上の賛成」「国会が発議し、国民に提案」「国民投票で過半数の賛成」の順に書かれています。
- 第2項で、承認されたあとに天皇が公布します。したがって、エ、ウ、ア、イの順です。
- 各議院の可決（エ）が先で、そのあと国会が発議して国民に提案します（ウ）。全部合って正解です（順番が一つでもちがうと、正解になりません）。

(4) 手続きがきびしい理由

(れい) 国の最高法規であり、これに反する法律などは効力をもたない

- 資料Ⅱの第98条第1項に、「この憲法は、国の最高法規」とあります。
- 憲法は、法律や命令よりも上にあるきまりです。だから、かんたんに変えられないように、3分の2以上の賛成と国民投票という、きびしい手続きが定められています。

採点の目安 「最高法規」のことばを使い、「国のきまりの中でいちばん上にある（これに反する法律などは効力をもたない）」という意味が書けていれば正解です。「大切だから」だけでは、最高法規と結びついていないので、書き直します。

まちがえやすいところ

- 国会の発議は「総議員の3分の2以上」、国民投票は「過半数」です。数を取りちがえないように注意します。
- 並べかえは、一つでもちがうと正解になりません。条文に出てくる順番（賛成、発議、国民投票、公布）で確かめます。
- 憲法を変えるかどうかを最終的に決めるのは、国会ではなく国民です。国会は発議するだけで、承認するのは国民投票です。

もっと調べたいとき（資料の出典とリンク）

e-Gov法令検索
「日本国憲法」

この資料の条文の出典です。
条文を全文読めます。

<https://laws.e-gov.go.jp/law/321>
CONSTITUTION

総務省「国民投票制度に
ついで紹介」

憲法改正の国民投票の
しくみを、くわしく
見られます。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/

福岡県教育委員会
「入試問題の公開」

本物の入試問題（社会）と
正答を見られます。

<https://www.pref.fukuoka.lg.jp/site/kyouiku/mondaikoukai080310.html>